

サンプル自動車保険 普通保険約款

サンプル損害保険株式会社

2024年10月1日改定

本約款はSnowflake Cortex AIハンズオン用に作成した架空の文書です。実在する保険会社の約款および商品とは一切関係ありません。

第1章 用語の定義

第1条（用語の定義）

この約款において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

- ① 保険契約者とは、当会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務を負う者をいいます。
- ② 被保険者とは、この保険契約により補償を受ける者をいいます。
- ③ ご契約のお車とは、保険証券記載の自動車をいいます。
- ④ 協定とは、当会社と修理工場との間で、修理の範囲および修理費用について合意することをいいます。
- ⑤ 指数とは、自動車の修理に必要な標準作業時間を表す数値であり、指数1.0を1時間として取り扱います。
- ⑥ 指数対応単価とは、指数1.0あたりの工賃単価をいい、地域および作業区分ごとに定めます。
- ⑦ 時価額とは、ご契約のお車と同一の車種・年式・型式・仕様および同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、事故発生の直前の状態において取得するのに必要な金額をいいます。
- ⑧ 全損とは、ご契約のお車の修理費が時価額以上となる場合、または盗難等によりご契約のお車を回収できない場合をいいます。
- ⑨ 分損とは、全損以外の損害をいいます。
- ⑩ 免責金額とは、損害の額のうち被保険者が自己負担する額として保険証券に記載された額をいいます。
- ⑪ 保険期間とは、保険証券記載の保険期間をいいます。
- ⑫ 他車とは、ご契約のお車以外の自動車をいいます。
- ⑬ 記名被保険者とは、保険証券の記名被保険者欄に記載された者をいいます。
- ⑭ 対人事故とは、ご契約のお車の運行に起因して他人の生命または身体を害する事故をいいます。
- ⑮ 対物事故とは、ご契約のお車の運行に起因して他人の財物を損壊する事故をいいます。

第2条（この約款の構成）

この保険契約は、この普通保険約款および保険証券記載の特約により構成されます。

特約の規定がこの普通保険約款の規定と異なる場合は、特約の規定を優先して適用します。

この約款に規定のない事項については、日本国の法令に従います。

第2章 車両保険

第3条（保険金を支払う場合）

当会社は、ご契約のお車について生じた次のいずれかの事由による損害に対して、この章の規定に従い車両保険金を支払います。

- ① 他物との衝突または接触
- ② 転覆または墜落
- ③ 火災、爆発または落雷
- ④ 台風、洪水または高潮
- ⑤ 盗難
- ⑥ 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為
- ⑦ 落下物との衝突または飛来中の他物との衝突
- ⑧ 前各号のほか、偶然な事故によりご契約のお車に生じた損害

前項の損害には、ご契約のお車に定着または装備された部品および付属品に生じた損害を含みます。

ご契約のお車に固定されていない付属品、および法令により装着を禁止されている物に生じた損害については、車両保険金を支払いません。

第4条（修理費の認定）

前条の損害に対して支払う修理費は、次の各号に掲げる費用の合計額とし、当会社が調査のうえ認定した額とします。

- ① 部品代 修理に必要な部品の価格とします。部品代は、部品メーカーまたは自動車製造者が定める希望小売価格を基準として認定します。
- ② 工賃 作業区分ごとの指数に指数対応単価を乗じて算出した額とします。
- ③ 塗装材料代 塗装作業に必要な材料の費用とし、塗膜の種類に応じて認定します。
- ④ 副資材費 マスキング材、研磨材その他の消耗品の費用とします。

修理費の認定にあたっては、損傷の範囲および程度に照らして必要かつ合理的な範囲に限るものとし、損傷が認められない部位に係る費用は認定しません。

部品の交換は、当該部品の板金修正が技術的に不可能である場合、または板金修正の費用が新部品の価格を上回る場合に限り認定します。

板金修正が可能な部品について交換が行われた場合、当会社は板金修正に要する費用を限度として修理費を認定します。

作業区分	工賃の算出方法	備考
脱着	脱着指数 × 指数対応単価	他部位の作業に付随する場合は重複計上不可
取替	取替指数 × 指数対応単価	脱着指数を含む
板金	板金指数 × 指数対応単価	損傷の程度に応じ標準指数を適用
塗装	塗装指数 × 指数対応単価 + 塗装材料代	塗膜種類（ソリッド/メタリック/パール）別

第5条（修理費の認定基準および妥当性の確認）

当会社は、修理工場から提出された見積書について、次の各号により妥当性を確認します。

- ① 部品代が、部品メーカーまたは自動車製造者が定める希望小売価格を著しく上回る場合
- ② 工賃の算出に用いた指数が、標準作業指数を著しく上回る場合
- ③ 見積書に記載された部品番号が、ご契約のお車の型式に適合しない場合
- ④ 提出された画像により損傷が確認できない部位について費用が計上されている場合
- ⑤ 同一部位について重複して費用が計上されている場合

前項各号に該当する場合、当会社は修理工場に対して説明を求め、必要に応じて修理費の認定額を修正します。

当会社が定める判定の目安は次のとおりです。ただしこの目安は認定の参考であり、個別の事案における損傷の状況に応じて認定額を判断します。

確認項目	判定の目安	目安を超えた場合の取扱い
部品代	希望小売価格の115%を超える場合	修理工場に価格の根拠を照会する
工賃指数	標準作業指数の130%を超える場合	作業内容および損傷程度を再確認する
部品番号	型式別部品情報に登録がない場合	適合部品への修正を求める
損傷部位	画像により損傷が確認できない場合	認定対象外とし、追加画像の提出を求める

被保険者または修理工場が、損傷の状況について事実と異なる申告を行った場合、当会社は当該部分に係る保険金を支払いません。

第6条（保険金を支払わない場合－免責事由）

当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、車両保険金を支払いません。これを免責事由といたします。

- ① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
- ② 被保険者の犯罪行為または法令に定める運転資格を有しない者による運転
- ③ 酒に酔った状態または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転

- ④ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
- ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波
- ⑥ 核燃料物質の放射性、爆発性その他有害な特性による事故
- ⑦ ご契約のお車の欠陥、自然の消耗、性能低下または故障
- ⑧ ご契約のお車に生じたすり傷、かすり傷その他の外観上の損傷であって、ご契約のお車の機能に支障をきたさないもの
- ⑨ 詐欺または横領によってご契約のお車に生じた損害
- ⑩ 差押え、収用、没収、破壊等の公権力の行使によって生じた損害
- ⑪ ご契約のお車を競技、曲技またはそれらの練習のために使用することによって生じた損害
- ⑫ ご契約のお車を業務として他人に賃貸することによって生じた損害
- ⑬ タイヤに生じた単独の損害（同一の事故により他の部分に損害が生じた場合を除きます。）

当会社は、被保険者が正当な理由なく損害の調査に協力しない場合、または損害の額について不当な請求を行った場合も、保険金を支払わないことがあります。

免責事由の該当性は、事故の状況、ご契約のお車の損傷状況、および関係者からの申告内容を総合的に勘案して判断します。

第7条（支払保険金の計算および支払限度額）

当会社が支払う車両保険金の額は、次の算式により算出した額とします。

車両保険金 = 認定した修理費 - 保険証券記載の免責金額

支払限度額は、保険証券記載の車両保険金額とします。ただし、車両保険金額が事故発生時の時価額を超える場合は、時価額を支払限度額とします。

認定した修理費が時価額以上となる場合は全損として取り扱い、支払限度額の範囲内で時価額を支払います。この場合、修理費の実額は支払いません。

区分	支払額	支払限度額
分損	認定修理費 - 免責金額	車両保険金額
全損	時価額	車両保険金額または時価額のいずれか低い額
盗難（未回収）	時価額	車両保険金額または時価額のいずれか低い額

1回の事故につき支払う保険金の額は、支払限度額を超えないものとします。

同一の保険期間中に複数回の事故が発生した場合、各事故についてそれぞれ支払限度額を適用します。

被保険者が損害の一部について第三者から賠償を受けた場合、当会社はその額を差し引いた額を支払います。

第8条（全損の認定）

当会社は、次のいずれかに該当する場合に全損と認定します。

- ① 認定した修理費が事故発生時の時価額以上となる場合
- ② ご契約のお車が盗難され、当会社が保険金を支払うまでに回収されなかった場合
- ③ ご契約のお車の主要骨格部位に修復不能な損傷が生じた場合

全損と認定した場合、当会社は時価額を支払うとともに、ご契約のお車の所有権の移転について被保険者と協議します。

時価額の算定にあたっては、同一車種・同一年式・同程度の使用状態の自動車の市場価格を参考とします。

第9条（損害の防止軽減義務および調査への協力）

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。

被保険者は、当会社が行う損害の調査に協力し、当会社が求める書類および画像を遅滞なく提出しなければなりません。

提出する画像は、損傷部位が明確に判別できるものでなければなりません。損傷部位が確認できない画像が提出された場合、当会社は再提出を求めることができます。

被保険者が前3項の義務を怠った場合、当会社は、それによって生じた損害の額を差し引いて保険金を支払います。

当会社は、必要と認めるときは、ご契約のお車を実地に調査することができます。

第3章 対人賠償責任保険

第10条（保険金を支払う場合）

当会社は、被保険者がご契約のお車の運行に起因して他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、この章の規定に従い対人賠償保険金を支払います。

支払対象となる損害には、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益および葬儀費用を含みます。

第11条（支払限度額）

対人賠償保険金の支払限度額は、保険証券記載の額とします。保険証券に無制限と記載されている場合、支払限度額は設けません。

自動車損害賠償保障法に基づく保険または共済によって支払われる金額がある場合、当会社はその金額を超える部分に対してのみ保険金を支払います。

第12条（保険金を支払わない場合）

当会社は、次のいずれかに該当する者の生命または身体を害したことによる損害賠償責任に対しては、対人賠償保険金を支払いません。

- ① 記名被保険者
- ② ご契約のお車を運転していた者またはその父母、配偶者もしくは子
- ③ 被保険者の業務に従事中の使用人

当会社は、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任に対しても保険金を支払いません。

第4章 対物賠償責任保険

第13条（保険金を支払う場合）

当会社は、被保険者がご契約のお車の運行に起因して他人の財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、この章の規定に従い対物賠償保険金を支払います。

第14条（支払限度額および修理費の認定）

対物賠償保険金の支払限度額は、保険証券記載の額とします。

相手方の自動車の修理費については、第4条および第5条の規定を準用して認定します。

相手方の財物の損害の額が、その財物の事故発生時の時価額を超える場合、当会社は時価額を限度として保険金を支払います。

第15条（保険金を支払わない場合）

当会社は、次のいずれかに該当する財物の損壊による損害賠償責任に対しては、対物賠償保険金を支払いません。

- ① 記名被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が所有する財物
- ② ご契約のお車を運転していた者が所有または管理する財物
- ③ 被保険者が所有、使用または管理する財物

第5章 人身傷害保険および搭乗者傷害保険

第16条（人身傷害保険金を支払う場合）

当会社は、被保険者のご契約のお車の運行に起因する事故により身体に傷害を受けた場合に、過失の有無を問わず、当会社が定める基準により算出した損害の額を支払います。

支払対象となる損害には、治療関係費、休業損害、精神的損害および逸失利益を含みます。

第17条（搭乗者傷害保険金を支払う場合）

当会社は、ご契約のお車の正規の乗車装置に搭乗中の者が事故により傷害を受けた場合に、保険証券記載の額を支払います。

区分	支払額
死亡保険金	保険証券記載の死亡保険金額
後遺障害保険金	後遺障害の程度に応じ死亡保険金額の4%から100%
医療保険金（入院）	入院日数 × 保険証券記載の日額
医療保険金（通院）	通院日数 × 保険証券記載の日額

第6章 費用に関する特約

第18条（代車費用特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

当会社は、ご契約のお車が第3条の事由により損害を受け、修理のために使用できない期間について、被保険者が代車を使用した場合に、その費用を代車費用保険金として支払います。

代車費用保険金の額は、1日あたりの支払限度額に、修理のために必要な期間の日数を乗じて算出した額とします。

修理のために必要な期間は、当会社が修理工場との協定により認定した標準修理期間を基準として判断します。修理工場の都合により修理期間が延長した場合、その延長期間は支払対象としません。

項目	内容
1日あたり支払限度額	保険証券記載の額（標準5,000円）
支払対象期間	修理着手日から修理完了日まで（最長30日）
全損の場合	代替車両の取得に必要な期間（最長30日）
支払対象外	修理の着手前に生じた費用、部品調達の遅延による延長期間のうち合理的でない部分

次のいずれかに該当する場合、代車費用保険金は支払いません。

- ① 修理が可能であるにもかかわらず、被保険者が修理に着手しない場合
- ② 代車の使用が修理の目的以外であることが明らかな場合
- ③ 第6条に定める免責事由により車両保険金が支払われない場合
- ④ 被保険者が代車費用を実際に負担していない場合

代車費用保険金の請求にあたっては、代車の賃貸借契約書および費用の支払を証明する書類を提出しなければなりません。

第19条（修理費用保証特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

当会社は、認定した修理費が時価額を超える場合であっても、被保険者が現にご契約のお車を修理したときは、時価額に加えて、時価額の50%を限度として修理費の差額を支払います。

この特約により支払う保険金と車両保険金の合計額は、保険証券記載の車両保険金額を超えないものとします。

この特約の適用を受けるためには、修理に着手する前に当会社の承認を得なければなりません。

被保険者が修理を行わずにご契約のお車を譲渡または廃車した場合、この特約による保険金は支払いません。

第20条（新車価額特約）

この特約は、ご契約のお車の初度登録から36か月以内であり、かつ保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

認定した修理費が新車価額相当額の50%以上となる場合、当会社は時価額に代えて新車価額相当額を支払限度額とします。

新車価額相当額とは、ご契約のお車と同一の車種・型式・仕様の新車の車両本体価格および付属品価格の合計額をいいます。

第21条（車両無過失事故特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

被保険者に過失がない事故により車両保険金が支払われる場合、当会社はその事故を等級決定における事故件数に含めません。

この特約の適用にあたっては、相手方が確認できることを条件とします。

第22条（車両保険免責金額ゼロ特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

当会社は、第7条の規定にかかわらず、免責金額を差し引かずに車両保険金を支払います。

この特約は、1回目の事故に限り適用します。

第23条（レンタカー費用特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

当会社は、被保険者がご契約のお車の修理期間中にレンタカーを使用した場合、第18条に定める代車費用に代えて、実際に負担したレンタカー費用を支払います。

支払限度額は1日あたり8,000円かつ通算30日分とします。

この特約と第18条の代車費用特約はいずれか一方のみを適用します。

第7章 ロードサービス

第24条（レッカー費用）

当会社は、ご契約のお車が事故または故障により自力走行できなくなった場合、最寄りの修理工場までのレッカー搬送費用を支払います。

支払限度額は1回の事故につき15万円とします。

被保険者が当会社の指定する事業者以外に搬送を依頼した場合、当会社が相当と認める額を限度として支払います。

第25条（修理後引取費用）

当会社は、修理が完了したご契約のお車を引き取るために被保険者が負担した交通費を支払います。

支払限度額は1回の事故につき3万円とします。

費用の支払を証明する書類の提出を条件とします。

第8章 保険金の請求および支払

第26条（事故発生時の通知義務）

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。

通知にあたっては、事故発生の日時、場所、事故の状況、相手方の氏名および住所を明らかにしなければなりません。

正当な理由なく通知を怠った場合、当会社はそれによって生じた損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第27条（保険金の請求手続）

被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類を当会社に提出しなければなりません。

- ① 保険金請求書
- ② 事故状況を記載した書面
- ③ 修理見積書および修理明細書
- ④ 損傷部位が判別できる画像
- ⑤ 交通事故証明書
- ⑥ その他当会社が必要と認める書類

修理見積書には、部品番号、部品単価、作業区分、指数および工賃を明細として記載しなければなりません。

第28条（保険金の支払時期）

当会社は、前条の書類を受領した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金を支払います。

損害の額または免責事由の該当性について特別な調査が必要な場合は、当会社は被保険者にその旨を通知し、確認に必要な期間を延長することができます。

調査の内容	延長後の支払期限
損害の額の認定に関する調査	書類受領日から90日
免責事由の該当性に関する調査	書類受領日から180日
警察・検察等の公的機関への照会	書類受領日から180日
海外における調査	書類受領日から180日

第29条（重複契約がある場合の取扱い）

同一の損害に対して他の保険契約から保険金が支払われる場合、当会社は、支払限度額を限度として、他の保険契約により支払われる額を差し引いた額を支払います。

被保険者は、他の保険契約の有無および内容を当会社に通知しなければなりません。

第30条（代位）

当会社が保険金を支払った場合、被保険者が第三者に対して有する権利は、支払った保険金の額を限度として当会社に移転します。

被保険者は、当会社が取得する権利の保全および行使に協力しなければなりません。

第9章 契約の締結および変更

第31条（告知義務）

保険契約者または被保険者は、保険契約の締結に際し、当会社が告知を求めた事項について事実を告知しなければなりません。

告知事項に事実と異なる記載があった場合、当会社は保険契約を解除することができます。

第32条（通知義務）

保険契約者または被保険者は、保険契約締結後に次の事実が生じた場合、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。

- ① ご契約のお車の用途または車種を変更したこと
- ② ご契約のお車を譲渡したこと
- ③ 記名被保険者を変更したこと
- ④ ご契約のお車に自動車登録番号の変更があったこと

第33条（保険料の返還および追加）

契約内容の変更により保険料に差額が生じた場合、当会社は差額を返還または追加請求します。

追加保険料の払込みがない場合、当会社は変更後の契約内容による保険金を支払いません。

第34条（保険契約の解除）

当会社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約を解除することができます。

- ① 保険契約者または被保険者が告知義務に違反した場合
- ② 保険契約者または被保険者が通知義務に違反した場合
- ③ 保険契約者または被保険者が保険金を不正に取得する目的で事故を招致した場合
- ④ 保険契約者または被保険者が暴力団関係者であると認められた場合

第35条（等級別料率制度）

当会社は、保険契約者の事故歴に応じて等級を定め、保険料を算出します。

保険金の支払を受けた場合、次の契約更新時に等級が下がります。

事故区分	等級への影響
車両保険のみの事故	3等級ダウン

事故区分	等級への影響
対人・対物を含む事故	3等級ダウン
盗難・落書き等	1等級ダウン
車両無過失事故特約が適用される事故	等級据置
無事故	1等級アップ

第10章 その他

第36条（協定業務の実施）

当会社は、修理工場との間で修理の範囲および修理費用について協議し、合意した内容に基づいて保険金を支払います。この協議を協定といいます。

協定にあたっては、当会社の技術アジャスターが損傷状況、修理方法および修理費用の妥当性を確認します。

協定が成立しない場合、当会社は当会社が認定した額を限度として保険金を支払います。

被保険者は、協定が成立する前に修理に着手した場合、当会社が認定した額を超える部分について自己負担するものとします。

第37条（訴訟の提起）

この保険契約に関する訴訟については、日本国内の裁判所に提起するものとします。

第38条（準拠法）

この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。